

1500802-49.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... pois reincidente, já condenado por tráfico, fls. 25/6).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu BRENDON HENRIQUE DOS SANTOS, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1500802-49.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500802-49.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDON HENRIQUE DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

Procede a ação.

O réu, em ambas as fases (fls. 06, BOPM e mídia), confessou a imputação que lhe é irrogada na inicial, dizendo que, no dia dos fatos, a droga apreendida era sua e destinava-se ao seu próprio uso.

Tal confissão acha-se, de outra parte, suficientemente roborada pela segura e conclusiva prova oral produzida (evidenciou-se, pelos informes policiais, vide fls. 09, do BOPM de fls. 04/9, que a droga apreendida estava sob a disponibilidade do acusado - ele estava em motocicleta, viu a polícia, foi até supermercado, onde abordado e no bolso de sua blusa, levava a maconha), impondo-se consequentemente a prolação de um decreto condenatório, já que não há nenhum motivo plausível para afastar-se a confissão noticiada.

De outra parte, a materialidade do delito em foco se prova suficientemente pelo minudente laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 11/12. Se não elevada a quantidade de droga apreendida, isto em nada beneficia o réu (sob a ótica do princípio da insignificância, ainda que da conduta em si), pois a lei não estabeleceu limites quantitativos -- em peso -- para dizer quando ou não se caracteriza o crime em apreço. O que importa e se exige, legalmente, é saber se a substância apreendida tinha ou não poder de entorpecer, o que, nos presentes autos, gera a resposta POSITIVA; é o que basta, nesse aspecto, para atestar, outrossim, a materialidade e a configuração do delito.

A conduta é típica e punível, com texto legal que a prevê em plena vigência, em nada contrariando-se dispositivos constitucionais, pois ainda que possa ser a ação considerada auto-lesão, não deixa de ser infração penal, pois a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública. De outra parte, ainda não declarada a inconstitucionalidade da lei, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (julgamento lá iniciado, sobre o tema, não se findou).

Aplico ao réu, pois, pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (Anpp, transação penal ou suspensão do feito não são devidos, pois reincidente, já condenado por tráfico, fls. 25/6).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu BRENDON HENRIQUE DOS SANTOS, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA